

0026794-54.2013.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 21ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
Danilo Mendonça Baglione

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 974/2011-A

VISTOS.

DANILO MENDONÇA BAGLIONE, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
21ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0026794-54.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0026794-54.2013.8.26.0050 2011/000974
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
Danilo Mendonça Baglione

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 974/2011-A

VISTOS.

DANILO MENDONÇA BAGLIONE, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2011 (fls. 47/48).
Tendo em vista que o réu Danilo não foi localizado para ser citado, em 11 de setembro de 2012 este juízo determinou o desmembramento dos autos para ele (fls.

73).

Danilo foi citado por edital, mas não compareceu em juízo nem constituiu defensor, razão pela qual em 13 de julho de 2017 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 80).

Em 19 de maio de 2022, o acusado foi pessoalmente citado (fls. 96).

Em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva (fls. 98/99).

O Ministério Público não se opôs ao pedido defensivo (fls. 101/105).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Têm razão as partes.

Consoante se vislumbra dos autos, necessário se faz o reconhecimento antecipado da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando a pena em perspectiva.

Trata-se, na verdade, de questão bastante controvertida no âmbito jurisprudencial e doutrinário. No entanto, em que pese respeitável entendimento em sentido contrário, é possível tal reconhecimento in casu.

Assim, desde logo se verifica a inutilidade de eventual condenação do acusado, pois a pena aplicada seria atingida pela prescrição retroativa, a qual importa em extinção do jus puniendi estatal, tendo em vista que já decorreu o prazo prescricional, considerada a pena em perspectiva.

Com efeito, o interesse de agir está cingido à utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Se a pretensão jurisdicional mostra-se, de antemão, inútil, exsurge daí o desaparecimento do interesse de agir, o que justifica o trancamento da ação penal em curso. Em outras palavras, ausente o interesse de agir, inexistente pretensão digna de ser julgada. Ademais, a persecutio criminis que não venha a produzir, a final, qualquer efeito concreto, constitui-se em verdadeira inocuidade jurídica, com dispêndio de tempo e desprestígio da Justiça Criminal. O reconhecimento adiantado da prescrição presta-se, além disso, para livrar o réu da penalização pela morosidade da Justiça.

Em que pesem entendimentos contrários, neste sentido vem se posicionando a jurisprudência:

De nenhum efeito a perseguição penal, com dispêndio de tempo e desgaste da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex-officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal. (HC 204.272-1, 26.02.91, Rel. Juiz Sérgio Carvalhosa, RT 669/315).

Conquanto se admita que a utilização da via jurisdicional, no ato de acusar, não leva, inexoravelmente, à imposição de pena, cabe averbar-se que o exercício da ação sob indiscutível tom de falência quanto a aplicação concreta da reprimenda, revelar-se-ia atividade sem qualquer utilidade, eis que o provimento jurisdicional, se procedente a ação, desembocaria na prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a pena concretizada. (Recurso em Sentido Estrito 5889.413/0, 12.03.90, Tribunal de Alçada Criminal, Rel. Juiz Walter Theodósio).

Portanto, não tem sentido processar alguém quando tudo indica que, mesmo sendo condenado, terá declarada extinta a pretensão punitiva. Logo, possível o reconhecimento imediato do desaparecimento do interesse de agir do Estado e, por consequência, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. No caso em tela, o crime de furto qualificado possui pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, a qual prescreve no prazo de 04 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal. A denúncia capitulou um crime tentado.

Reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, eventual condenação do acusado Danilo ensejaria uma pena de até 02 (dois) anos de reclusão, o que levaria à prescrição da pretensão punitiva estatal, já que a prescrição pela pena em concreto ocorreria, fatalmente, no prazo máximo de 04 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2011. Assim sendo, verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, contado da data do recebimento

da denúncia e a data em que foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Diante de tal circunstância, possível o reconhecimento imediato do desaparecimento do interesse de agir do Estado e, por consequência, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição virtual.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DANILO MENDONÇA BAGLIONE, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição antecipada ou virtual.

P. R. I. C.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.